

0000060-04.2019.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... não sabia que o carro era produto de furto. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o crime, aduzindo ter comprado o veículo de um conhecido no dia anterior, pagando a quantia de R\$40,00. O valor remanescente (R\$4.000,00) seria pago no dia seguinte. Recebeu o comprovante do veículo, que seria proveniente de leilão. Apresentou o comprovante aos policiais, que lhe disseram que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000060-04.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000060-04.2019.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027/2019 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DOS REIS DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.ÉMERSON DOS REIS DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, pois, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 21h e 07min, na Rua Maria Amélia Gonçalves Cassal, nº 343, Bairro Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, o acusado, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o automóvel Fiat/Pálio EX, modelo 1999, verde, gasolina, pertencente à vítima Sidney Borges da Silva, coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida no dia 16 de agosto de 2019 (fls. 51/52).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 106/107).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, após análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação penal, nos termos da inicial acusatória. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta Subsidiariamente requereu a desclassificação para o tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal para sua forma culposa, a fixação da pena no mínimo legal, substituindo-a na forma do artigo 44, do Código Penal, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04 e 131/138), Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 11), bem como pelos demais elementos de provas carreados aos autos.

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu ÉMERSON DOS REIS DE JESUS, interrogado em solo policial, confessou que na data dos fatos por volta das 15h30min, estava no campo no bairro do Jardim Paraíso e encontrou com um desconhecido, conhecido como "macumbeiro" e este lhe ofereceu o veículo Fiat/Palio de cor verde pela quantia de R\$ 40,00 reais, oportunidade em que adquiriu e o deixou guardado na via pública na rua próximo a sua casa. No dia em que foi detido estava na porta de sua casa quando foi abordado por Policiais Militares, oportunidade em que achou que tinha alguma coisa errada e imediatamente dispensou a chave do veículo no chão, mas os policiais viram e de imediato apontou a localização do carro. Não tem passagem pela polícia e não sabia que o carro era produto de furto. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o crime, aduzindo ter comprado o veículo de um conhecido no dia anterior, pagando a quantia de R\$40,00. O valor remanescente (R\$4.000,00) seria pago no dia seguinte. Recebeu o comprovante do veículo, que seria proveniente de leilão. Apresentou o comprovante aos policiais, que lhe disseram que não valia nada, os quais rasgaram na sua frente. Atualmente tem 30 anos. Reside na cidade de Jacareí. É casado e tem três filhos. Está preso cumprindo pena por furto. Trabalha como eletricitista e montador.

Na espécie, a negativa do réu por meio da fantasiosa e inverossímil versão apresentada, ficou absolutamente isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas.

A vítima SIDNEY BORGES DA SILVA declarou que era o proprietário do veículo descrito na exordial acusatória, o qual foi furtado enquanto estava na posse de um amigo em uma zona rural. Só soube da recuperação do veículo quando recebeu a intimação para a audiência.

A testemunha THADEU MAGNO SILVA SOUZA, Policial Militar, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento rotineiro pelo Bairro Jardim Paraíso, juntamente com seu colega de farda, quando ao passarem com a viatura oficial pela Rua Arthur Máximo abordaram o acusado após este, ao visualizar a viatura policial, ter dispensado no chão uma chave de carro. Ao ser questionado o acusado declarou que a chave por ele dispensada era do seu carro, que deixou estacionado na rua de trás. Ato contínuo foram com o réu até o local onde havia deixado o carro e, após consulta junto ao COPOM constatou tratar-se de produto de furto, ocorrido no dia

anterior (08.08.2019), por volta das 08:30 horas, conforme BO 125/2019 da Delsecpol Jacareí. Novamente indagado a respeito do carro, o acusado novamente informou que teria comprado o carro de um desconhecido e pagou a quantia de R\$40,00. O vendedor não lhe forneceu qualquer documento do veículo. O acusado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar ALAN CESAR RIBEIRO, que participou da prisão em flagrante do inculpado, ouvido apenas em solo policial.

Pois bem.

A prova é robusta e indica que o acusado efetivamente adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Palio Ex, modelo 1999, verde, produto de furto, ciente, obviamente, de sua origem espúria.

Os Policiais Militares discorreram de forma clara sobre a dinâmica da abordagem do acusado, após este dispensar uma chave de veículo ao solo em via pública. Ao ser abordado o acusado declarou que a chave pertencia ao seu veículo que estava estacionado na rua de trás. Em pesquisa pelo emplacamento os policiais constataram que o mesmo era produto de furto. Segundo os policiais o acusado declarou ter comprado o carro pela quantia de R\$40,00.

Aqui temos a tese absurda levantada pelo acusado. Afinal, ele não forneceu os dados qualificativos do suposto vendedor, que seria conhecido como "macumbeiro", e não apresentou qualquer documentação inerente ao bem. Aliás, na fase policial o acusado ainda declarou ter comprado o carro pela quantia irrisória de R\$40,00. E ele teria todas as condições de chegar a procedência do bem no ato da suposta transação.

Chama a atenção, ainda, o fato de que o acusado dispensou a chave do carro no chão ao notar que seria abordado pelos policiais, rechaçando qualquer possibilidade de desclassificação de sua conduta para a forma culposa.

Ao que tudo indica o acusado teria inclusive participado do furto do automóvel, haja vista o curto período de tempo transcorrido entre a subtração e a sua prisão em flagrante (um dia).

O dolo do agente restou devidamente caracterizado, permitindo o pleno enquadramento da conduta do acusado no tipo penal do artigo 180, do Código Penal.

A condenação é de rigor nos termos da denúncia

3. Passo agora à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atentando-se a primariedade do réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase aplicação não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem analisadas.

Presentes os requisitos legais, tendo em vista a primariedade do réu na data dos fatos, substituo a pena corporal pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma estabelecida pelo juízo da execução penal, com o auxílio da Central de Penas Alternativas.

No caso de descumprimento do benefício fixo o regime inicial aberto para

cumprimento da pena, compatível com a gravidade do delito cometido, primariedade do réu, bem como com o total da pena aplicada.

4. Posto e pelo que mais consta dos autos julgo procedente a ação penal para o fim de CONDENAR o réu EMERSON DOS REIS DE JESUS a cumprir pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado expeça-se o necessário para início da fase executória, lançando-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Jacareí, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA